

신 · 구조문 대조표

개정 전	개정 후
[규칙 명칭] “채권양도 업무 지침”	“채권양도 업무지침”
제1조(목적) 이 지침은 「민법」 제449조부터 제452조까지와 계약예규 물품구매(제조)계약일반조건] 제6조에 따라 기반 전력사업본부 또는 미래전력사업본부(이하 “사업본부”라 한다.)에서 발주한 물품 구매(제조) 계약에서 발생하는 채권양도에 대한 업무처리 기준 및 절차를 제공함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 지침은 방위사업청이 발주한 계약에서 발생하는 채권양도에 대한 업무처리 기준 및 절차를 제공함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 지침은 사업본부와 계약을 체결한 계약상대자가 해당 계약으로 인하여 발생 또는 발생하게 될 채권을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에 적용한다.	제2조(적용범위) 이 지침은 방위사업청에서 발주한 계약의 계약특수조건에 따라 계약상대자가 해당 계약으로 인하여 발생 또는 발생하게 될 채권을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에 적용한다.
제3조(용어의 정의) (중략) 1. 양도인 : 방위사업청과 계약을 체결한 계약상대자로서 그 이행의 대가를 받을 수 있는 개인 또는 법인사업자를 말한다. 2. 양수인 : 양도인으로부터 계약이행으로 발생하게 될 금전채권의 수령에 관한 권리를 넘겨받은 금융기관을 말한다. 3. 확정채권 : 계약상대자가 계약이행을 완료함으로써, 계약금액 전액에 대하여 방위사업청으로부터 수령할 금전채권이 발생한 경우를 확정채권이라 한다. 4. 미확정채권 : 계약이행을 준비 중에 있거나, 계약이행 중에 있으므로 장차 계약이행에 의하여 계약상대자가 방위사업청에 대하여 가지게 될 것이 예상되는 금전채권을 말한다.	제3조(용어의 정의) (중략) 1. “양도인”이란 계약상대자로서 확정채권 또는 미확정채권을 보유한 개인 또는 법인 및 단체를 말한다. 2. “양수인”이란 양도인으로부터 확정채권 또는 미확정채권을 넘겨받은 「금융기관의 업무위탁 등에 관한 규정」 제2조제1항의 금융기관을 말한다. 3. “확정채권”이란 계약상대자가 계약이행을 완료함으로써, 계약금액 전액에 대하여 방위사업청으로부터 수령할 받을 금전채권을 이 발생한 경우를 확정채권이라 한다말한다. 4. “미확정채권”이란 계약이행을 준비 중에 있거나, 계약이행 중에 있으므로 장차 계약이행에 의하여 계약상대자가 방위사업청에 대하여 가지게 될 것이 예상되는 금전채권을 말한다.

개정 전	개정 후
제4조(승인기준) ① 계약상대자가 확정채권에 대한 양도 승인 신청을 하는 경우에는 제3항제1호에서 정한 범위 내에서 양도승인을 할 수 있다. ② 계약상대자가 다음 각 호의 모든 요건을 갖춘 미확정 채권에 대한 양도 승인을 신청하는 경우에는 제3항제2호에서 정한 범위 내에서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 승인을 할 수 있다. - 해당 계약의 이행에 필요한 생산자금을 융자하기 위한 목적인 경우 - 계약 이행기간이 30일 이상인 계약으로서 최종 납기가 도래하지 않은 경우	제4조(승인기준) ① 양도인이 확정채권에 대한 양도 승인 신청을 하는 경우에는 제3항제1호에서 정한 범위 내에서 양도승인을 할 수 있다. ② 양도인이 다음 각 호의 모든 요건을 갖춘 미확정 채권에 대한 양도 승인을 신청하는 경우에는 제3항제2호에서 정한 범위 내에서 승인을 할 수 있다. 다만 조달청에 요청하여 체결한 계약의 경우에는 승인할 수 없다. - 해당 계약의 이행에 필요한 생산자금을 융자하기 위한 목적인 경우 - 계약 이행기간이 30일 이상인 계약으로서 최종 납기가 도래하지 않은 경우
제6조(승인절차) ② 계약상대자가 채권양도 승인신청서를 제출할 경우에는 다음 각 호의 서류를 함께 제출하게 하여야 한다. - 양도인 가. 인감증명 나~다. (생략) 라. 확정채권 양도 시 검사 및 납품조서 < 신설 > - 양수인 가. 인감증명 나~다. (생략) 라. 융자확약서	제6조(승인절차) ② 양도인이 채권양도 승인신청서를 제출할 경우에는 다음 각 호의 서류를 함께 제출하게 하여야 한다. - 양도인 가. 인감증명(「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서 또는 같은 조 제4호에 따른 전자본인서명확인서의 발급증으로 대체할 수 있다. (이하 같음) 나~다. (생략) 라. 검사 및 납품조서(확정채권 양도의 경우) 마. 국민건강보험법, 국민연금법, 고용산재보험료 징수법 상 보험료 완납증명서 - 양수인 가. 인감증명 나~다. (생략) 라. 융자확약서(미확정채권 양도의 경우)
제7조(양도승인의 보류 등) ~계약상대자에게 ~ (생략) 3. 당해 계약의 선금 및 착·중도금을 지급할 수 있는 경우	제7조(양도승인의 보류 등) ~양도인에게 ~ (생략) 3. 당해 계약의 선금 및 착수금·중도금을 지급할 수 있는 경우

개정 전	개정 후
제10조(대가지급 방법) ① 사업총괄팀장은 채권 양도를 승인한 계약의 대가지급 청구가 있는 경우에는 양도인(또는 양수인은 양도인의 명의)으로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 하고, (생략) 1. 검사 및 납품조서 2. 양도인의 세금계산서 3. 양수인의 국세, 지방세 완납증명서	제10조(대가지급 방법) ① 사업총괄팀장은 채권 양도를 승인한 계약의 대가지급 청구가 있는 경우에는 양도인(또는 양수인은 양도인 의 명의)으로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출하게 하여야 하고, (생략) 1. 검사 및 납품조서 2. 양도인의 세금계산서 3. 양수인의 국세, 지방세, 국민건강보험법, 국민연금법, 고용산재보험료 징수법 상 보험료 완납증명서
제11조(재검토기한) 방위사업청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제11조(재검토기한) 방위사업청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
[별지 제1호 서식] 확정 채권양도 승인신청서 귀 청과 _____ 간에 체결된 계약의 이행에 의하여 ~	[별지 제1호 서식] 확정 채권양도 승인신청서 귀 청의 발주에 따라 체결된 계약(계약 상대자 : _____)의 이행에 의하여 ~
<신설>	부 칙<제892호, 2023. 12. 28.> 제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.